

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

9603/2553

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดมินบุรี

โจทก์

นางสาวนิตยา พุ่มศิริ

โจทก์ร่วม

นายสุเทพ จันทรแจ่มใส

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 458

ป.อ. มาตรา 334

ป.วิ.พ. มาตรา 87

โจทก์ร่วมตกลงซื้อรถยนต์ตู้กับจำเลยในราคา 310,000 บาท ซึ่งในสัญญาข้อ 3 ระบุว่า จำเลยตกลงรับชำระราคารถยนต์จำนวน 200,000 บาท ในวันที่ 27 ตุลาคม 2540 ส่วนจำนวนที่เหลือจะชำระให้จำเลยในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2540 สัญญาซื้อขายดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ตู้แต่ประการใดจึงเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ตู้ย่อมโอนให้แก่โจทก์ร่วมตั้งแต่วันที่โจทก์ร่วมได้ทำสัญญาซื้อขายกันตาม ป.พ.พ. มาตรา 453, 458

ใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์มิใช่เอกสารสำคัญที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ เพียงแต่เป็นพยานหลักฐานอันหนึ่งที่แสดงถึงการเสียภาษีประจำปีและแสดงว่าผู้มีชื่อในใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์น่าจะเป็นเจ้าของเท่านั้น คดีจึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ตู้คันดังกล่าว ดังนั้น การที่จำเลยขับรถยนต์ตู้ไปจากที่จอดรถ จึงเป็นการเอารถยนต์ตู้ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ร่วมไปโดยไม่มีอำนาจ แม้จำเลยจะอ้างว่าสืบเนื่องมาจากโจทก์ร่วมไม่ยอมชำระหนี้ที่ค้าง แต่ก็เป็นการใช้อำนาจบังคับให้ชำระหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

เพราะโจทก์ร่วมค้างชำระราคารถยนต์แก่จำเลยเพียงประมาณ 20,000 บาท แต่จำเลยจะให้โจทก์ร่วมชำระเงินแก่จำเลยถึง 100,000 บาท การที่จำเลยเอารถยนต์คู่ไปจากโจทก์ร่วมเพื่อเรียกร้องให้โจทก์ร่วมชำระหนี้ นั้น เป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง การกระทำของจำเลยจึงเป็นการเอาทรัพย์สินของโจทก์ร่วมไปโดยทุจริต เป็นความผิดฐานลักทรัพย์

(ประชุมใหญ่ครั้งที่ 9/2553)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357 ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 310,000 บาท แก่ผู้เสียหายด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานางสาวนิตยา ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 จำคุก 1 ปี และปรับ 3,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 กับให้จำเลยคืนหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 310,000 บาท แก่โจทก์ร่วมด้วย (ที่ ถูก ข้อยกอื่นนอกจากนี้ให้ยก)

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ให้จำเลยคืนรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน 7 ณ - 9297 กรุงเทพมหานคร หรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 310,000 บาท แก่โจทก์ รวม

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...คดีคงมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิเคราะห์สัญญาซื้อขาย แล้ว โจทก์ร่วมตกลงซื้อรถยนต์ตู้กับจำเลยในราคา 310,000 บาท และในสัญญาข้อ 3 ระบุว่าจำเลยตกลงรับชำระราคารถยนต์จำนวน 200,000 บาท ในวันที่ 27 ตุลาคม 2540 ส่วนจำนวนที่เหลือจะชำระให้จำเลยในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2540 สัญญาซื้อขายดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ตู้แต่ประการใด ดังนั้น จึงเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ตู้ย่อมโอนให้แก่โจทก์ร่วมตั้งแต่วันที่ได้ทำสัญญาซื้อขายกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 453, 458 แม้จำเลยจะนำสืบว่ายังมีได้ส่งมอบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์และโอนชื่อในทะเบียนให้แก่โจทก์ร่วมก็ตาม แต่ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า ใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์มิใช่เอกสารสำคัญที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ เพียงแต่เป็นพยานหลักฐานอันหนึ่งที่แสดงถึงการเสียภาษีประจำปีและแสดงว่าผู้มีชื่อในใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์น่าจะเป็นเจ้าของเท่านั้น คดีจึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ตู้คันดังกล่าว ตามทางนำสืบโจทก์ปรากฏว่า จำเลยส่งมอบรถยนต์ตู้ให้โจทก์ร่วมรับไปเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2540 และรับชำระเงินจากโจทก์ร่วมจำนวน 200,000 บาท ตามสัญญา แม้จะได้ความว่าโจทก์ร่วมยังค้างชำระหนี้อยู่ก็ตาม หากโจทก์ร่วมเพิกเฉยไม่ยอมชำระหนี้ดังกล่าว ถือว่าโจทก์ร่วมผิดสัญญา จำเลยชอบที่จะใช้สิทธิเรียกร้องฟ้องคดีทางแพ่งเพื่อขอให้โจทก์ร่วมชำระหนี้ให้ครบถ้วน จำเลยหาสิทธิที่จะ

ติดตามเอารถยนต์ตู้คันที่ขายไปนั้นคืนมาโดยพลการได้ไม่ แม้จำเลยจะนำสืบอ้าง
สัญญาซื้อขาย ว่ามีข้อตกลงว่าหากผู้ซื้อไม่ชำระเงินจะยินยอมขายรถคืนนั้น เห็นว่า
ข้อตกลงดังกล่าวทำขึ้นภายหลังระหว่างจำเลยกับนายสิริศักดิ์ ซึ่งเป็นสามีของโจทก์
ร่วม ไม่ได้ทำขึ้นโดยโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขาย จึงไม่ผูกพันโจทก์ร่วม
แต่ประการใด ดังนั้น แม้ตามคำเบิกความของนางสาวทวิ้น จะได้ว่าในวันที่
22 มีนาคม 2542 เวลา 14 นาฬิกา พยานเห็นจำเลยมาที่จอดรถและพูดคุยกับพยาน
ต่อมาเวลาประมาณ 20 นาฬิกา พยานจึงทราบว่าจำเลยขับรถยนต์ตู้ไปแล้ว โดย
พยานเบิกความตอบคำถามค้านทนายจำเลยว่า ก่อนและหลังวันที่ 22 มีนาคม 2542
จำเลยบอกพยานว่าจะมาเอารถยนต์ตู้ไป แม้จะได้ความดังกล่าวการที่จำเลยมาบอก
กับนางสาวทวิ้น ซึ่งเป็นเพียงคนขับรถยนต์ตู้และเป็นลูกจ้างของโจทก์ร่วม มิใช่
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ตู้ดังกล่าวและมีใช้ผู้ที่มีอำนาจให้ความยินยอมให้จำเลย
กระทำการเช่นนั้น จึงเป็นการบอกกล่าวให้รับทราบเท่านั้น อีกทั้งนางสาวทวิ้นยัง
เบิกความยืนยันว่า กุญแจรถยนต์ตู้ที่ฝากไว้กับพี่สาวพยานนั้นยังคงอยู่ จึงรับฟังได้
ว่านางสาวทวิ้นมิได้ยินยอมมอบกุญแจรถยนต์เพื่อให้จำเลยนำรถยนต์ตู้ไปจากที่
จอดรถแต่ประการใด ดังนั้น การที่จำเลยขับรถยนต์ตู้ไปจากที่จอดรถ จึงเป็นการเอา
รถยนต์ตู้ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ร่วมไปโดยไม่มีอำนาจ แม้จำเลยจะอ้างว่าสืบ
เนื่องมาจากโจทก์ร่วมไม่ยอมชำระหนี้ที่ค้างก็ตาม แต่ก็เป็นการใช้อำนาจบังคับให้
ชำระหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และโจทก์ร่วมค้างชำระราคารถยนต์แก่จำเลยเพียง
ประมาณ 20,000 บาท แต่จำเลยจะให้โจทก์ร่วมชำระเงินแก่จำเลยถึง 100,000 บาท
ดังนั้น การที่จำเลยเอารถยนต์ตู้ไปจากโจทก์ร่วมเพื่อเรียกร้องให้โจทก์ร่วมชำระหนี้
นั้น ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า เป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง การกระทำของจำเลยจึงเป็นการเอาทรัพย์สินของโจทก์
ร่วมไปโดยทุจริต จึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ที่ศาล

อุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น "ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(อมรรัตน์ ดีศรีวงศ์-พรเพชร วิชิตชลชัย-ชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

สำหรับความผิดฐานลักทรัพย์จะต้องประกอบด้วยหลักคือ 1) เอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไป 2) โดยเจตนาทุจริต ถ้าขาดองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งในสองข้อนี้ ก็ไม่เป็นความผิด สำหรับคดีตามที่หมายเหตุศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริง ยุติว่า โจทก์ร่วมซื้อรถยนต์ตู้จากจำเลย ยังชำระราคาไม่ครบถ้วน แต่สัญญาซื้อขายรถยนต์ตู้เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ตู้โอนเป็นของโจทก์ร่วมตั้งแต่ขณะทำสัญญาซื้อขาย เท่ากับรถยนต์ตู้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ร่วม การที่จำเลยขับรถยนต์ตู้ออกไปจากที่จอดรถ จึงเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยไม่มีอำนาจตามองค์ประกอบข้อ 1 ส่วนองค์ประกอบข้อ 2 ในเรื่องเจตนาทุจริตนั้น บางกรณีเป็นการยากในอันจะวินิจฉัยเฉพาะระดับแห่งการกระทำไม่เหมือนกัน จะต้องถือระดับแค่ไหน จึงจะถือว่ามีเจตนาทุจริตแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องที่เจ้าหนี้ใช้อำนาจบังคับชำระหนี้ตามสิทธิของเจ้าหนี้โดยผลการ มิได้ดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อ

บังคับลูกหนี้ชำระหนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกรณีนี้ศาลฎีกาเคยวางแนววินิจฉัยว่า การที่เจ้าหนี้ไปยึดทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อหักใช้หนี้โดยผลการ โดยทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ยึดมีราคาไม่เกินกว่าจำนวนหนี้ที่ลูกหนี้ค้างชำระเสมือนหนึ่งเจ้าหนี้มิได้อาเปรียบลูกหนี้มาก ฟังว่าเจ้าหนี้ไม่มีเจตนาทุจริต จำเลยผู้เป็นเจ้าหนี้ไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 251/2513 จำเลยให้ผู้เสียหายเช่านาทำคัฒค่าเช่าเป็นข้าวเปลือก 108 ถัง จำเลยตวงข้าวจากลานนวดข้าวในนาผู้เสียหายไป 108 ถัง โดยไม่ได้รับอนุญาต ข้าวในนาของผู้เสียหายมีอยู่มากกว่าที่จำเลยตวงเอาไป จำเลยตวงเอาไปเท่าจำนวนค่าเช่าที่จำเลยมีสิทธิได้รับชำระจากผู้เสียหาย ดังนี้ จะว่าจำเลยมีเจตนาทุจริตลักข้าวของผู้เสียหายหาได้ไม่ โดยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2041/2515, ที่ 2278/2515 และที่ 200/2544 วินิจฉัยตามแนวนี้ เมื่อคดีนี้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า รถยนต์ตู้มีราคา 310,000 บาท ลูกหนี้ค้างชำระราคารถยนต์ตู้แก่เจ้าหนี้ประมาณ 20,000 บาท ซึ่งถือว่าทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ยึดเอาไปมีราคามากกว่าจำนวนหนี้ที่ลูกหนี้ค้างชำระเป็นจำนวนมาก และเจ้าหนี้ยังบังคับให้ลูกหนี้ชำระราคารถยนต์ตู้เพิ่มจากหนี้เดิมอีก 80,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ลักษณะเป็นการบังคับลูกหนี้ให้เสียเปรียบแก่เจ้าหนี้อย่างมาก ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ฟังว่าเจ้าหนี้มีเจตนาทุจริต จึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ ซึ่งน่าจะถือว่าศาลฎีกาเพียงแต่วางแนววินิจฉัยเพิ่มเติมขึ้น ยังไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแนววินิจฉัยไป อาคม รุ่งแจ้ง